

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1397/2535

อัยการกรมอัยการ
นาย โสภาส สัจจาศิริ หรือสัจจาศิริ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 371

ป.วิ.อ. มาตรา 174

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 8 ทวิ, มาตรา 72, มาตรา 72 ทวิ

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยมีอาวุธปืนสั้นไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงาน
ประทับไว้และได้พาอาวุธปืนดังกล่าวไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจำเลย
ให้การปฏิเสธโจทก์มีหน้าที่ต้องนำสืบให้ปรากฏว่าอาวุธปืนนั้นเป็นอาวุธปืนที่จำเลย
มิได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ตามกฎหมายให้มีได้และจำเลยมิได้รับใบ
อนุญาตให้พาอาวุธปืนติดตัวเมื่อพยานบุคคลและพยานเอกสารของโจทก์ไม่สามารถ
ยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าวทั้งโจทก์ไม่ได้นำอาวุธปืนกระบอกดังกล่าวมาเป็นพยาน
หลักฐานจึงไม่อาจลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯได้แต่การที่จำเลยใช้
อาวุธปืนดังกล่าวออกมาขู่ผู้เสียหายเป็นการพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทาง
สาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา371

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้มีอาวุธปืนสั้นไม่ปรากฏขนาด จำนวน 1 กระบอก ซึ่งเป็นอาวุธปืนที่ใช้ยิงได้ ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานประทับไว้ในครอบครองและพาอาวุธปืนดังกล่าวติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะบริเวณถนนสมเด็จพระเจ้าพระยา และถนน ลาดหญ้า โดยไม่มีเหตุสมควร และโดยไม่ได้รับอนุญาต และตามวันเวลาดังกล่าว จำเลยกับพวกอีก 1 คน ซึ่งยังไม่ได้ตัวมาฟ้อง ได้ร่วมกันใช้กำลังกายโดยใช้แขนรัดคอนาย พรเทพ ตีรนาควิทย์ ผู้เสียหายไว้ พาเอาตัวผู้เสียหายไปยังรถยนต์นั่งและบังคับให้ผู้เสียหายขึ้นรถยนต์ไปใช้อาวุธปืนดังกล่าวจี้ขู่ขู่ขู่ผู้เสียหายใช้แขนรัดคอผู้เสียหายให้นั่งอยู่ในรถยนต์ พาเอาตัวผู้เสียหายไปไกลประมาณ 1 กิโลเมตร อันเป็นการหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้เสียหายทำให้ปราศจากเสรีภาพในร่างกายและจำเลยกับพวกดังกล่าวยังร่วมกันใช้มือชกต่อยทำร้ายร่างกายผู้เสียหายถูกที่บริเวณใบหน้าผู้เสียหาย 1 ครั้ง จนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กายมีรอยบวมช้ำที่บริเวณโหนกแก้มซ้าย มีอาการปวดมีศีรษะขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 295, 310, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ

ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ผู้เสียหายขอถอนคำร้องทุกข์ในข้อหาความผิดต่อเสรีภาพ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีข้อหาดังกล่าวจากสารบบความ

จำเลยให้การรับสารภาพในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น ส่วนข้อหาความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ และลหุโทษให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295, 83 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ วรรคแรก, 72 วรรคแรก, 72 ทวิ วรรค

สอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ลงโทษฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น จำคุก 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง จำคุก 3 เดือน ลงโทษฐานมีอาวุธปืนจำคุก 2 ปี ส่วนฐานพาอาวุธปืน ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ อันเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 1 ปี รวมทุกกระทง จำคุก 3 ปี 3 เดือน จำเลยอุทธรณ์ ขอให้ยกฟ้องข้อหา มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และข้อหา พาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุสมควร และไม่ได้ รับอนุญาต กับขอให้รอกการลงโทษในข้อหา ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ปรับ 100 บาท สำหรับความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ลงโทษปรับ 2,000 บาท อีกสถานหนึ่งจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับ 1,000 บาท รวมปรับ 1,100 บาท โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ให้ยก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกา โจทก์ว่า จำเลยมีอาวุธปืนสั้น ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานประทับไว้ และได้พาอาวุธปืนดังกล่าวไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ ได้ความจากผู้เสียหายว่า จำเลยใช้อาวุธปืนชนิด ออโตเมติก ออกมาขู่ผู้เสียหาย แต่อาวุธปืนของจำเลยเป็นอาวุธปืนขนาดเล็ก ผู้เสียหายไม่ทราบ และจะมีหมายเลขทะเบียนหรือไม่ ผู้เสียหายไม่เห็น กับร้อยตำรวจโท พิสิทธิ์ มีสุข พนักงานสอบสวนพยานโจทก์เบิกความว่า ผู้เสียหายแจ้งว่า จำเลยใช้อาวุธปืนขู่ เป็นอาวุธปืน ออโตเมติก ไม่ทราบขนาดและไม่ยืนยันว่าจะมีหมายเลขทะเบียนหรือไม่ และเมื่อพยานมีหนังสือสอบถามกองทะเบียนกรมตำรวจว่า จำเลยได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือไม่ ได้รับแจ้งว่าระบบรายชื่อเจ้าของอาวุธปืน

ตั้งแต่ พ.ศ. 2521 ถึงพ.ศ. 2524 ไม่มีชื่อจำเลย ส่วนระยะเวลาก่อนหรือหลังนี้ไม่สามารถตรวจสอบได้ ส่วนเรื่องใบอนุญาตให้พาอาวุธปืนนั้นได้รับแจ้งว่า ไม่พบข้อมูลดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.5และ จ.6 เห็นว่า ความผิดสองข้อหานี้จำเลยให้การปฏิเสธ โจทก์มีหน้าที่ต้องนำสืบให้ปรากฏว่าอาวุธปืนที่จำเลยใช้ฆ่าผู้เสียหายนั้นเป็นอาวุธปืนที่จำเลยมิได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ตามกฎหมายให้มีได้และจำเลยมิได้รับอนุญาตให้พาอาวุธปืนติดตัวเมื่อพยานบุคคลและพยานเอกสารของโจทก์ไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าว ทั้งโจทก์ไม่ได้นำอาวุธปืนกระบอกดังกล่าวมาเป็นพยานหลักฐาน จึงไม่อาจลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯได้ แต่การที่จำเลยใช้อาวุธปืนออกมาฆ่าผู้เสียหายนั้นเป็นการพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุสมควรเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยชอบด้วยรูปคดีแล้ว"

พิพากษายืน

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-จรัส อุดมวรชาติ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ